

République Française Département des Pyrénées- Orientales		 Cabestany	EXTRAIT DU REGISTRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE CABESTANY
Date de la convocation :		31/01/2024	
Date d'affichage de la convocation :		31/01/2024	
<u>Nombre de membres :</u>			
Afférents au Conseil municipal :		33	SEANCE DU 06 FEVRIER 2024
En exercice :		33	
Ayant pris part à la délibération :		33	
Pour :		33	
Contre :		0	
Abstention :		0	
L'an deux mille vingt-quatre et le mardi six février à dix-huit heures trente, le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s'est réuni à Cabestany et au nombre prescrit par la loi, Salle du Conseil municipal, sous la présidence de Madame Edith PUGNET, Maire.			
Présents	Edith PUGNET, Cyrille BERNARDIN, Vanessa PAYA, James GILLON, Michèle CAIL COMS, Antoine FIGUE, Elisabeth RIVAS, André GILLARD, Chantal CASIMIR, Gérard BOSCH, Jean VILA, Yvette MESTRE, Christophe HEMERY, Stéphane QUINTIN, Marc ZARCONI, Thomas SOLOZABAL, Jean-François REGNIER, Ludivine LORIEUX, Ahmed EL HOUMMASS, Sara TOURNE, Brigitte PAGES, Philippe GLEIZES, Éric POUPET, Colette APPERT.		
Ont donné procuration	Rosemary DROUILLOT à Marc ZARCONI, Karine TARTAS à Ahmed EL HOUMMASS, Virginie CABRITA à Cyrille BERNARDIN, Kader KHELFAOUI à Antoine FIGUE, Alexandra RAYMONT à Thomas SOLOZABAL, Tiphaine QUINTIN à Stéphane QUINTIN, Christine PERRAULT à Philippe GLEIZES, Michel GONCALVES à Éric POUPET, Francisco FERNANDEZ à Colette APPERT.		
Absents excusés	Rosemary DROUILLOT, Karine TARTAS, Virginie CABRITA, Kader KHELFAOUI, Alexandra RAYMONT, Tiphaine QUINTIN, Christine PERRAULT, Michel GONCALVES, Francisco FERNANDEZ.		
Absents non excusés			
Secrétaire de séance	Michèle CAIL COMS.		

AFFAIRE N°10 : AMENAGEMENT ET GESTION DE L'ESPACE.
Rétrocession foncière de la parcelle AY 348 de l'Association Syndicat Libre (ASL) du lotissement les grenadiers.

Madame Michèle CAIL COMS, rapporteur rappelle que la compétence « Voirie » ayant été transférée de la Communauté Urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMM) vers ses Communes membres à la date du 1er janvier 2023, les procédures de rétrocession des voiries et des équipements publics sont désormais à approuver en Conseil Municipal.

L'Association Syndicale Libre (ASL) Les Grenadiers, avait sollicité PMM pour la cession à l'euro symbolique de la parcelle AY 348, d'une superficie de 804 m².

Perpignan Méditerranée Métropole avait approuvé par Décision du Président (n°DECP/2021/25) en date du 18 janvier 2021, l'acquisition à l'euro symbolique de la voirie et de ses équipements, mais la procédure n'a pu aller au bout avant le transfert de la compétence « Voirie » aux Communes membres.

La procédure impose aujourd'hui à la Commune de Cabestany, de délibérer sur l'acquisition de la parcelle AY 348 afin d'intégrer la voirie (rue Simona Gay) et les équipements annexes, qui sont en bon état, dans le domaine public communal.

Madame la Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer.

Le Conseil municipal, après avoir entendu les propositions de son rapporteur, en avoir débattu et après avoir valablement délibéré :

1°) **APPROUVE** à l'unanimité l'acquisition foncière de la parcelle AY 348 à l'euro symbolique dans le cadre de la rétrocession sollicitée par l'ASL Les Grenadiers

2°) **AUTORISE** à l'unanimité, Madame la Maire à signer toutes les pièces permettant l'acquisition de la parcelle AY 348 à l'euro symbolique.

3°) **DIT** à l'unanimité, que les frais de notaire consécutif à cet achat seront réglés par la collectivité.

4°) **DECIDE** à l'unanimité, que la vente sera formalisée par un acte authentique dont la rédaction sera confiée à la SCP DELCOS DULAC-GOURGOUILLAT SEDANO, Notaires au 1210 Avenue Eole 66026 PERPIGNAN en lien avec la SCP OLLET-VIDAL-GADEL, notaires au 04 espace Méditerranée 66000 PERPIGNAN.

5°) **DIT** que cette délibération sera :

- télétransmise à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Orientales.
- publiée et mise en ligne sur le site: <https://www.ville-cabestany.fr>

Ainsi fait et délibéré

Les jours, mois et an que dessus

Et ont signé tous les Membres présents,

EXTRAIT CONFORME

La Maire

Edith PUGNET



La secrétaire de séance

Michèle CAIL COMS

La Maire,

CERTIFIE sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.

INFORME que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.

INFORME de la possibilité de saisir Madame la Maire dans un délai également de deux mois d'un recours administratif préalable susceptible de prolonger le délai de recours contentieux susmentionné.

INFORME que le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr

DELIBERATION PUBLIEE et MISE EN LIGNE le : 13 février 2024